

1509640-79.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... que o local é ponto conhecido de tráfico de drogas. No dia, fez uma incursão a pé no condomínio, quando abordou o acusado que estava manuseando um pacote grande com diversos entorpecentes. O réu admitiu informalmente a prática do tráfico, alegando dificuldades financeiras. Na fase inquisitorial, havia relatado que: "estava em patrulhamento na Rua Araguaia, perto das 06:15 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509640-79.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509640-79.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109616/2022 - 08º D.P. BRAS, 24471455 - 08º D.P. BRAS, 2109616 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

VITOR HUGO FERREIRA DE ALENCAR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

VITOR HUGO FERREIRA DE ALENCAR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 23 de abril de 2022, aproximadamente às 06h20, na Rua Araguaia, nº 207, Pari, nesta Capital, tinha em depósito, guardava e trazia consigo drogas - 161 invólucros de filme plástico contendo ao todo 356g de maconha, 251 invólucros de filme plástico contendo ao todo 153,7g de cocaína, 187 invólucros de filme plástico contendo 37,8g de cocaína na forma de crack e 08 frascos contendo ao todo 200ml de tricloroetileno (auto de apreensão às fls. 10/11, fotografia às fls. 13 e laudo de constatação às fls. 19/20), para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 305,75 em dinheiro.

A denúncia foi recebida em 04 de maio de 2022 (fls. 64/65).

Preso, o réu, devidamente citado (fls. 112), apresentou resposta à acusação (fls. 72).

Durante instrução, foram ouvidas testemunhas. Ao final, o réu, foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu a condenação nos termos da denúncia, com fixação da pena acima do mínimo legal por conta da quantidade e variedade de drogas apreendida. A Defesa, por sua vez, postulou a fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e arrependimento posterior, fixação de regime semiaberto e recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva, restou comprovada de acordo com o auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo laudo de constatação (fls. 14/20) e laudo definitivo (fls. 99/105).

A autoria, por sua vez, foi demonstrada pela prova oral produzida em juízo.

O policial militar, Samuel Silveira de Toledo, relatou, em juízo, que o local é ponto conhecido de tráfico de drogas. No dia, fez uma incursão a pé no condomínio, quando abordou o acusado que estava manuseando um pacote grande com diversos entorpecentes. O réu admitiu informalmente a prática do tráfico, alegando dificuldades financeiras. Na fase inquisitorial, havia relatado que: "estava em patrulhamento na Rua Araguaia, perto das 06:15 horas; que então percebeu que havia movimentação atípica de pessoas entrando e saindo de um Edifício Residencial; que então a Equipe estacionou a viatura e optou por fazer uma incursão a pé no local dos fatos para entender o que estava ocorrendo; que no local a Equipe sabe que existe tráfico de drogas; que local conta com um porteiro, porém, o local sempre está aberto; que a Equipe então ingressou pela frente e subiu até o quinto andar e então veio descendo pelas escadas e vistoriando o corredor de cada andar; que então quando estavam no terceiro andar se deparam com o Indiciado; que o Indiciado estava em pé, manuseando uma bolsa; que então optou imediatamente pela abordagem; que o Indiciado voluntariamente sentou no solo chão e disse: "perdi, perdi"; que na busca localizou: 251 cocaína pinos e pequenos invólucros, 187 pedras de crack, 161 porções de diferentes tamanhos, 8 frascos de lança perfume e R\$ 305,75; que então entrevistou o Indiciado que disse que havia assumido "começado a trabalhar perto das 22:00 horas, vendeu drogas no local e que receberia o valor de R\$ 1000,00 por dia de trabalho".

O também policial militar Matheus Henrique da Costa Ribeiro relatou no mesmo sentido.

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu a prática de tráfico de drogas.

Cumpramos ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram, com clareza, o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

A partir dos depoimentos prestados, verifica-se que os policiais não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é justamente prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando

não há qualquer relação anterior entre eles.

Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais.

Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse diapasão, confira-se:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273).

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT614/275).

Ademais, pela quantidade de substâncias apreendidas, além da quantia em dinheiro trocado apreendida em poder do acusado, não restam de que as substâncias apreendidas em seu poder se destinavam ao comércio ilícito.

Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se ignorando que o fato de o réu ser usuário não impede de sê-lo traficante (até como meio de sustentar o próprio vício).

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, que se trata de tipo misto alternativo, que pune as condutas de "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas".

Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu foi condenado definitivamente pela 9ª Vara Criminal da Capital. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0062757-50.2018.8.26.0050. Sucede, que tal condenação configura reincidência, motivo pelo qual não será valorada nesta fase, mas apenas no momento oportuno. Portanto, a pena base fica estabelecida em 5 (cinco) anos, de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, como visto, o réu é reincidente (fls. 36/38), agravante que é compensada pela atenuante da confissão espontânea (eventual arrependimento posterior decorrente da confissão não tem o condão de estabelecer a pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal), razão pela qual a pena intermediária fica estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, além 500 (quinhentos) dias-multa, a qual se torna definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Registro que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente, circunstância impeditiva da benesse legal. Sendo o réu

reincidente e por se tratar de crime equiparado a hediondo, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e condeno VITOR HUGO FERREIRA DE ALENCAR, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo legal, por violação ao art. 33, caput, da Lei de Drogas. Custa na forma da lei.

Persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar do acusado, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, ante a reincidência do réu.

Havendo recurso, recomende-se o réu junto ao cárcere em que se encontra, expedindo-se guia de execução provisória.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se guia de execução definitiva, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA